

1512577-62.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE COSTA DA SILVA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de FELIPE COSTA DA SILVA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 18, como incurso nas sanções impostas nos artigos 157, §2º, inciso II, 158, §1º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1512577-62.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512577-62.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE COSTA DA SILVA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de FELIPE COSTA DA SILVA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 18, como incurso nas sanções impostas nos artigos 157, §2º, inciso II, 158, §1º, primeira parte, todos do Código Penal, e no art. 28, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, todos na forma do art. 69, do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 26 de maio de 2022, por volta das 20h45min, na Av. Cabo Adão Pereira, altura do numeral 02, Pirituba, nesta cidade e Comarca, FELIPE COSTA DA SILVA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 18, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça de morte exercida com simulacro de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca "Samsung", série SM-J415G/DS (cf. auto de

exibição/apreensão de fl. 13 e de entrega de fl. 14), pertencente à vítima Carlos Eduardo Rosa Filho.

Consta, outrossim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas e logo após os fatos acima narrados, nesta cidade e Comarca, FELIPE COSTA DA SILVA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 18, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, constrangeram a vítima Carlos Eduardo Rosa Filho, mediante grave ameaça de morte exercida com simulacro de arma, e com o intuito de obter, para proveito comum, indevida vantagem econômica consistente na realização de transações bancárias indevidas de valores pertencentes à vítima, a fornecer a senha de seu aparelho celular.

Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, nesta cidade e Comarca, FELIPE COSTA DA SILVA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 18, trazia consigo, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) porção de tetrahidrocannabinol (THC), com peso líquido de 0,6 gramas (cf. auto de exibição/apreensão de fl. 13 e laudo de constatação de fls. 15/17).

Pois bem.

Segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas, o denunciado e seu comparsa abordaram a vítima em via pública e, mediante grave ameaça de morte consistente em empunhar um simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram o seu aparelho celular já descrito.

Na sequência, constrangeram a vítima a fornecer a senha de seu aparelho celular, notoriamente com o fim de utilizarem seus aplicativos bancários para realizarem transações indevidas de valores e, assim, obterem ainda mais vantagem econômica indevida; contudo, a vítima não chegou a fornecer a senha, momento em que o denunciado e seu comparsa, eis que local movimentado, evadiram-se na posse do aparelho celular.

Ocorre que, na sequência, populares saíram ao encalço dos autores e conseguiram deter o denunciado nas imediações, contudo o comparsa logrou êxito em evadir-se sem ser identificado.

Policiais Militares que estavam próximo ao local dos fatos foram acionados e, em revista, localizaram em poder de Felipe o simulacro de arma de fogo utilizado, um soco inglês com faca, uma porção de "maconha" e o aparelho celular pertencente à vítima.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 44/46)

Pedido de liberdade provisória (fls.74/82). Manifestação do MP (fls.105)

Habeas corpus nº 2119390-61.2022.8.26.0000 impetrado em favor do réu (fls.91/95).

Liminar indeferida (fls.96/99).

Em 07/06/22, foi recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva (fls.199/200).

Réu citado (fls.217). Defesa prévia (fls.113/191).

Manutenção da denúncia (fls.211/212)

Laudo químico toxicológico (fls.218/220)

Laudo pericial canivete (fls.221/224)

Laudo pericial arma de pressão (fls.225/228)

Audiência. Prova oral (oitiva da vítima, da policial militar e interrogatório).

Desistência das demais testemunhas. Debates.

DECIDO.

Passo à analisar a autoria.

A vítima, Carlos Eduardo, em Juízo reconheceu o réu. Disse que havia descido do ônibus, iria encontrar amigos. O réu, de posse de uma arma, que após se constataria ser simulacro de arma de fogo, na companhia de terceiro, anunciou o assalto à vítima, logrando subtrair o celular da vítima. O réu e seu comparsa, ainda, tentaram obter dados do celular (senha). A vítima disse que não havia os dados pretendidos, recusou-se a fornecê-los. O réu e seu comparsa se evadiram. A seguir, o réu foi preso pela polícia, estava de posse da substância entorpecente e do celular, que (a vítima) recuperou. Não viu o soco inglês. Recuperou o celular.

A Policial Rosária disse que teve a sua intenção despertada por populares. Deteve o réu, de posse do celular, de um soco inglês (que não foi utilizado para intimidar a vítima), no bolso do denunciado. Réu e vítima disseram que um terceiro houvera

concorrido ao roubo, os dados do celular não foram fornecidos pela vítima, que recuperou o celular.

O réu, no interrogatório, confessou o roubo (mediante o emprego do simulacro de arma de fogo), do celular e o concurso de agentes (o terceiro conseguiu se evadir). Negou que houvesse pedido a senha do celular. Confessou a posse da droga para seu uso próprio.

A autoria, na forma exposta, é certa quanto ao crime de roubo e ao concurso de agentes.

Inclusive, consoante laudo (fls. 218/220) e, também, novamente a confissão do réu de que "estava com maconha para uso pessoal", de rigor, também condenação pelo art. 28, da Lei 11.343/06.

Por outro lado, em relação ao crime de extorsão, entendo ser caso de absolvição, uma vez que não foi verificada existência de provas suficientes da conduta denunciada, que serviria de lastro para aplicação do pretendido tipo penal. Nada foi produzido no sentido de que o intuito do réu fosse a realização de transações bancárias como pretendido pelo Ministério Público.

Por fim, a materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls.1/2), no boletim de ocorrência (fls.3/6), no auto de exibição e apreensão (fls.13), no laudo de constatação (fls.15/17), no laudo pericial químico toxicológico (fls.218/220), no laudo pericial da arma de pressão (fls.225/228), e nos demais elementos produzidos.

Passo à dosimetria da pena.

Em relação ao crime de posse de drogas, ante a primariedade do réu, reputo adequada a aplicação da pena de advertência, por também adequado à quantidade de droga apreendida.

Quanto ao crime de roubo (art. 157, CP), a pena mínima de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, o crime não foge à espécie. Atento as certidões do réu (fls. 32/36) verifico a primariedade, portanto, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, não obstante a confissão do réu e sua menoridade relativa, impossível o decréscimo da pena aquém do mínimo legal, por força da súmula 231, do E.STJ. Mantida a pena intermediária no patamar anterior fixado.

Na terceira fase, verifico o concurso de agentes como majorante para o crime de roubo, o que faço na proporção de 1/3: 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Atento ao art. 69, do CP, torno definitiva a pena ao réu Felipe em 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, bem como a advertência estabelecida por ocasião do crime de posse de drogas.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como a primariedade do réu, considero adequado o regime semiaberto. Como o réu respondeu ao processo encarcerado e não havendo motivos que ensejem mudança da prisão cautelar, de rigor, que assim permaneça. Indefiro eventual recurso em liberdade.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia e condeno FELIPE COSTA DA SILVA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 18, como incurso nas sanções impostas nos artigos 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e no art. 28, "caput", da Lei n.º 11.343/2006, todos na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e a 13 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos, bem como aplico-lhe a pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos das drogas.

Absolvo o réu FELIPE COSTA DA SILVA, menor de 21 anos, qualificado a fls. 18, da imputação do artigo 158, §1º, primeira parte, do Código Penal, na forma do artigo 386, I, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o réu para que seja transferido a estabelecimento prisional compatível com o regime ora imposto, com urgência.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 08 de agosto de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito